

Karteikarten § 263 StGB — Betrug

9 Karten zum Selbstabfragen — Vermögensdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Tatbestand — 1. Täuschung über Tatsachen: Was ist damit gemeint?

Jedes Verhalten, das objektiv geeignet und subjektiv darauf gerichtet ist, eine Fehlvorstellung über Tatsachen hervorzurufen — ausdrücklich, konkludent oder bei Garantenpflicht durch Unterlassen.

KARTE 2 / 9

Tatbestand — 2. Irrtum: Was ist damit gemeint?

Positive Fehlvorstellung über Tatsachen beim Getäuschten, kausal auf der Täuschung beruhend. Bloße Unkenntnis oder Gleichgültigkeit genügt nicht.

KARTE 3 / 9

Tatbestand — 3. Vermögensverfügung: Was ist damit gemeint?

Jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen des Irrenden, das unmittelbar zur Vermögensminderung führt — freiwillig, sonst liegt Diebstahl/Raub näher.

KARTE 4 / 9

Tatbestand — 4. Vermögensschaden: Was ist damit gemeint?

Nach dem Prinzip der Gesamtsaldierung: Vergleich des Vermögenswerts vor/nach der Verfügung, sofern keine gleichwertige Kompensation vorliegt.

KARTE 5 / 9

Subjektiver Tatbestand — 1. Vorsatz: Was ist damit gemeint?

Bezüglich sämtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale, mindestens dolus eventualis.

KARTE 6 / 9

Subjektiver Tatbestand — 2. Bereicherungsabsicht: Was ist damit gemeint?

Absicht, sich oder einen Dritten in stoffgleicher Weise zum Schaden zu bereichern; die erstrebte Bereicherung muss zudem rechtswidrig sein.

KARTE 7 / 9

Was prüft man unter III. Rechtswidrigkeit?

Wird durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert; Rechtfertigungsgründe (§§ 32, 34 StGB) sind stets zu prüfen, aber im Regelfall fernliegend.

KARTE 8 / 9

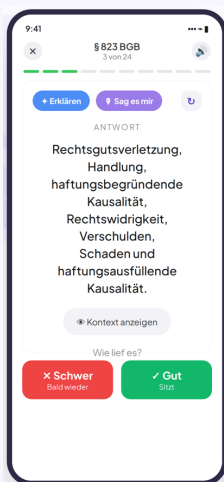
Was prüft man unter IV. Schuld?

Schuldfähigkeit (§§ 19 ff. StGB) sowie das Fehlen von Entschuldigungs- bzw. Schuldausschließungsgründen.

KARTE 9 / 9

Wie ist das Prüfungsschema für § 263 StGB Betrug aufgebaut?

Tatbestand (Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung, Vermögensschaden nach Gesamtsaldierung), subjektiver Tatbestand (Vorsatz und stoffgleiche Bereicherungsabsicht), Rechtswidrigkeit und Schuld.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.